

1500725-67.2020.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... policiais receberam denúncia de tráfico de entorpecentes. Já no local, avistaram o réu, que, ao notar a presença da viatura, evadiu-se conduzindo uma bicicleta e lançou algo ao solo, momento que perdeu o controle e caiu. Na abordagem, fora localizado R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Durante varredura, foi constatado que o réu havia dispensado 4 (quatro) porções de cocaína e, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500725-67.2020.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500725-67.2020.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029854/2020 - 03º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 10847550 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUZA (com qualificação à fl. 4), a conduta correspondente ao no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e, praticada em 05/04/2020, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 05 de abril de 2020, às 14h50min, na Rua Cristina Caetano Machado, próximo ao nº 1204, Santa Rita de Cassia, nesta cidade e comarca, FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUZA, qualificado a fls. 01, trazia com ele, para consumo próprio, entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como

os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o recebimento da denúncia (fl. 69) em 12/01/2022; 2) a defesa (fls. 66/68); 3) citação por edital (fl. 76) e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 4/5). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: termo circunstanciado (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 6/7); auto de exibição e apreensão (fl. 8); auto de constatação preliminar (fl. 9) e o laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 23/25).

2.2. Da autoria.

A autoria de FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUZA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 2/3), aos depoimentos (fls. 4/5), ao auto de exibição e apreensão (fl. 8), ao auto de constatação preliminar (fl. 9) e ao laudo pericial (fls. 23/25) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “na data do fato delitivo, policiais receberam denúncia de tráfico de entorpecentes. Já no local, avistaram o réu, que, ao notar a presença da viatura, evadiu-se conduzindo uma bicicleta e lançou algo ao solo, momento que perdeu o controle e caiu. Na abordagem, fora localizado R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Durante varredura, foi constatado que o réu havia dispensado 4 (quatro) porções de cocaína e, ao ser indagado, confessou a propriedade do entorpecente, cujo destino era o consumo próprio.”

Nesse sentido, as testemunhas de acusação RICARDO PIGATTO e NAYSSON CARDOSO GUSMAO, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estava em patrulhamento pelo local dos fatos haja vista denúncia de tráfico via cicomm quando avistou um indivíduo com as mesmas características da denúncia conduzindo uma bicicleta, o qual ao observar a presença da viatura demonstrou certo nervosismo, e se evadiu conduzindo uma bicicleta sendo que em dado momento dispensou objeto ao solo e perdeu o controle da direção vindo a cair ao solo sofrendo escoriações leves pelo corpo, e na sequência foi abordado e submetido a busca pessoal foi localizado consigo a quantia de setenta reais em dinheiro. O objeto dispensado anteriormente pelo autor se tratava de quatro porções de cocaína, e que indagado, o autor informou que era de sua propriedade para consumo próprio haja vista ser usuário de entorpecentes. O numerário foi restituído ao autor.

Por sua vez, o acusado FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUZA, solo policial, confessou a prática crime de uso de entorpecente para consumo próprio. Relatou que: “é usuário de entorpecentes há quatro anos aproximadamente. Que afirma neste ato que os entorpecentes ora apreendidos são de sua propriedade para consumo próprio. Que nesta data estava de passagem pelo local dos fatos quando ficou apavorado ao avistar a viatura da guarda civil municipal razão pela qual tentou empreender fuga de bicicleta. Que trabalha como ajudante na construção civil fazendo telhados e o dinheiro localizado consigo é oriundo de suas atividades profissionais. Que nunca foi preso e está arrependido. Que tendo dificuldades em deixar o vício.”

Em juízo novamente confessou a imputação. Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno

reconhecimento do crime de uso de entorpecente para consumo próprio.

Afasto a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos sem cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ122/186,119/453, 119/874; STJ, JSTJ16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447,104/459; RT676/286, 615/275,613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO de ENTORPECENTES.FUNDAMENTAÇÃO "PERRELATIONEM".

POSSIBILIDADE.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAMAPRÁTICA DO CRIME de USO de ENTORPECENTES. NÃOHOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06.INCABÍVEL ORECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIMEDE PERIGOABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENAESTABELECIDADE MODO ESCORREITO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em

descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF.

Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015) (grifos acrescidos)."

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando a primariedade e sua confissão, aplico a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas

Capítulo III - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FRANCISCO LUAN ANDRADE DE SOUZA (com qualificação à fl. 4), à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias.

Determino a destruição do entorpecente, caso ainda não realizada.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA